

広告掲載契約書

株式会社あおぞら製作所(以下「甲」という)と、株式会社メディアポート(以下「乙」という)とは、乙が運営するWebメディア「ものづくりタイムズ」への甲の広告の掲載に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)

本契約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

- 「本媒体」とは、乙が企画・編集・運営するWebメディア「ものづくりタイムズ」(<https://www.monozukuri-times.example.jp/>)をいう。
- 「本広告」とは、本契約に基づき本媒体に掲載される甲の広告(バナー広告および記事広告)をいう。
- 「広告素材」とは、本広告の掲載に必要な画像、テキスト、ロゴ、リンク先URLその他の素材をいう。
- 「記事広告」とは、乙が甲への取材に基づき制作し、広告である旨を明示して本媒体に掲載する記事形式の広告をいう。

第2条(掲載内容)

- 乙は、本媒体に次の各号の本広告を掲載する。
 - トップページ レクタングルバナー広告(1枠)
 - 特集ページ 記事広告(1本、取材・制作を含む)
- 本広告の掲載位置、サイズ、形式その他の仕様は、別紙1「掲載仕様書」に定めるとおりとする。

第3条(掲載期間)

- 本広告の掲載期間は、2026年8月1日から2026年10月31日までの3か月間とする。
- 本契約に自動更新の定めはない。掲載期間の延長を希望する場合は、期間満了の2週間前までに甲乙協議のうえ、別途書面により合意する。

第4条(広告掲載料)

1. 本広告の掲載料は、掲載期間全体で金500,000円(消費税等別途50,000円、税込合計550,000円)とする。内訳は別紙2「料金内訳書」に定めるとおりとする。
2. 掲載料には、記事広告の取材、執筆、撮影および編集の費用を含む。

第5条(支払方法)

1. 乙は、掲載開始後速やかに甲に請求書を発行する。
2. 甲は、請求書を受領した日から30日以内に、乙の指定する銀行口座に掲載料の全額を一括して振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第6条(広告素材の入稿)

1. 甲は、掲載開始日の10営業日前までに、別紙1に定める仕様に従い、広告素材を乙に入稿しなければならない。
2. 甲の入稿遅延により掲載開始が遅れた場合であっても、掲載期間は第3条第1項に定める期間から変更されず、掲載料の減額は行わない。
3. 記事広告に係る取材は、掲載開始日の20営業日前までに実施するものとし、甲は取材に必要な協力を行う。

第7条(広告審査)

1. 乙は、乙の定める広告掲載基準に基づき広告素材を審査し、掲載の可否を判断する。乙は、審査の結果、掲載をお断りする場合であっても、その理由の開示義務を負わない。
2. 甲は、本広告および広告素材が、法令、公序良俗および乙の広告掲載基準に違反しないことを保証する。
3. 本広告の内容に関して第三者から苦情、異議または権利侵害の主張があったときは、甲の責任と費用負担においてこれを解決する。

第8条(記事広告の制作および校正)

1. 乙は、記事広告の初稿を取材実施後10営業日以内に甲に提示し、甲は提示を受けた日から5営業日以内に校正意見を述べることができる。校正は2回までとする。

2. 前項の期間内に甲が校正意見を述べないときは、甲は当該原稿の内容を承認したものとみなす。
3. 記事広告には、広告であることを示す表記(「PR」「Sponsored」等)を付すものとし、甲はこれに異議を述べない。

第9条(掲載の中断および中止)

1. 乙は、本広告の内容が法令もしくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあると判断したときは、甲への通知をもって本広告の掲載を中断または中止することができる。
2. 前項の場合、乙は、掲載済みの期間に対応する掲載料を日割計算により甲に請求できるものとし、甲に生じた損害について責任を負わない。
3. 本媒体のシステム障害、メンテナンスその他やむを得ない事由により本広告が一時的に表示されなかった場合、その累計が72時間を超えたときに限り、甲は当該超過時間に対応する掲載料の日割相当額の減額を請求することができる。

第10条(効果の非保証)

乙は、本広告の表示回数、クリック数、甲の売上その他広告掲載の効果について、何ら保証しない。本媒体の閲覧者数の変動を理由として、甲は掲載料の減額または返還を請求することができない。

第11条(レポート)

乙は、掲載期間中の各月終了後10営業日以内に、本広告の表示回数およびクリック数を記載した月次レポートを甲に提出する。レポートの計測は乙の計測システムによるものとし、その数値をもって正とする。

第12条(知的財産権)

1. 広告素材に関する知的財産権は甲または甲にその利用を許諾した第三者に留保され、乙は本広告の掲載に必要な範囲でこれを使用することができる。
2. 記事広告の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は乙に帰属する。甲は、掲載期間中および掲載終了後も、自己のWebサイトおよびSNSにおいて記事広告へのリンクを掲載することができる。

3. 甲が記事広告を自己の販促物等に二次利用する場合は、事前に乙の書面による承諾を得るものとし、利用条件はその都度協議して定める。

第13条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 - (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
 - (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
 - (5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
4. 甲および乙は、法令または裁判所、監督官庁の命令により秘密情報の開示を要求された場合には、速やかに相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
5. 甲および乙は、本契約が終了したとき、または相手方の請求があったときは、秘密情報を記録した媒体を相手方の指示に従い返還または廃棄しなければならない。
6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。

第14条(個人情報の保護)

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から取り扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう)について、同法その他関係法令およびガイドラインを遵守し、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 甲および乙は、個人情報を本契約の目的の範囲を超えて取り扱ってはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に提供してはならない。

3. 甲および乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに相手方に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

第15条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 - (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第16条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第17条(損害賠償)

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。

2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、本契約に基づき甲が乙に支払った広告掲載料の総額を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. いかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害および付随的損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、賠償の対象に含まれないものとする。

第18条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行その他当事者の責めに帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りでない。

第19条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
 - (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
 - (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
 - (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 - (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - (5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
 - (6) その他資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約の履行が困難と認められる相当の理由があるとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 前二項の解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第20条(期限の利益の喪失)

甲または乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わなければならない。

第21条(従業員等の引抜き禁止)

甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に関連する業務に従事した相手方の役員または従業員に対し、直接または間接を問わず、雇用の勧誘、引抜きその他これらに類する行為をしてはならない。

第22条(輸出関連法令の遵守)

甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供された技術情報、ソフトウェアその他の情報を輸出(非居住者への提供を含む)する場合には、外国為替及び外国貿易法その他日本の輸出関連法令、ならびに適用のある外国の輸出関連法令を遵守し、必要な政府認可を自己の責任と費用負担において取得するものとする。

第23条(契約締結の方式)

1. 本契約は、書面への記名押印に代えて、甲乙が合意した電子契約サービスを利用した電磁的記録および電子署名の方法により締結することができる。
2. 前項の方法により本契約を締結した場合、当該電磁的記録をもって本契約の原本とみなし、本契約書中の「書面」には電磁的記録を、「記名押印」には電子署名を、それぞれ含むものと読み替える。

第24条(通知)

1. 本契約に基づく相手方に対する通知は、書面の交付、郵送または電子メールの送信により行うものとする。
2. 甲および乙は、商号、代表者、所在地、連絡先その他本契約に関する重要な事項に変更があったときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

第25条(存続条項)

本契約の終了後といえども、秘密保持、個人情報の保護、損害賠償、権利義務の譲渡禁止、準拠法および合意管轄に関する条項ならびにその性質上存続すべき条項は、なお有効に存続するものとする。

第26条(完全合意)

本契約は、本契約の目的事項に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた書面または口頭による一切の合意、表明および了解に優先する。本契約の変更は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければ効力を生じない。

第27条(準拠法および合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2026年7月21日

甲：東京都台東区上野三丁目8番2号

株式会社あおぞら製作所

代表取締役 青田 宗一

青田

乙：大阪府大阪市北区梅田二丁目5番6号

株式会社メディアポート

代表取締役 港 大輔

港

※ 本書面は契約書アブストラクターの動作確認用に作成した架空のサンプルです。実在の企業・人物・契約とは一切関係ありません。